

Nr. 110 Begründung zum Entwurf eines Sippenamtsgesetzes. 7. März 1935*R 3001/10134, Bl. 36–45 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**(Allgemeiner Teil)*

Aus der Gesamtheit des nationalsozialistischen Gesetzgebungswerks hebt sich als besonders wichtige Gruppe die völkische Gesetzgebung im engeren Sinne heraus, die nicht so sehr auf sofortige Wirkung abgestellt ist, als auf eine erst allmählich stärker werdende und dafür umso nachhaltigere innere Umbildung und Auffrischung des gesamten Volkskörpers, also auf eine umfassende Bevölkerungspolitik gemäß den Erkenntnissen der Rassen- und Erbgesundheitslehre hinzielt. Gesetzesbestimmungen dieser Art finden sich bereits in der Beamten-, Schul und Erbhofgesetzgebung², in dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses³ und in gesetzlichen Maßnahmen über Steuererleichterungen⁴. Daneben laufen Verwaltungsverordnungen, die dem gleichen Ziele zustreben. Weitere große Gebiete sind durch die künftige Arbeit des Gesetzgebers noch zu erschließen.

Dieser große Kreis neuer Aufgaben des völkischen Staates muß nicht nur nach einheitlichen Gesichtspunkten vorbereitet und gesetzlich geregelt werden, sondern bedarf, wenn die Wirkung dauern soll, ebenso sehr einer einheitlichen Durchführung und umfassenden und zuverlässigen Sammlung der vielfältigen Einzelgrundlagen, die notwendig sind, um einen klar gesichteten Stoff für die bevölkerungspolitischen Maßnahmen herbeizuschaffen und eine laufende Prüfung der Wirkung solcher Maßnahmen zu ermöglichen.

Es ist demnach notwendig, die Bevölkerung des Deutschen Reiches nicht nur in ihrem gegenwärtigen Umfang und Zustande genau kennenzulernen, sondern auch ihre Entwicklung in der Vergangenheit und in der Zukunft mit möglichster Zuverlässigkeit überblicken und beobachten zu können. Hierzu kann es nicht genügen, eine Art von Stammrolle über jeden Einzelnen anzulegen. Eine solche müßte unzulänglich bleiben, da sie immer nur Auskunft über eine einzelne Person geben könnte, nicht aber einen Einblick in die inneren Zusammenhänge des Volkes. Eine Gesetzgebung, die auf das Wohl des Gesamtvolkes zielt, das nicht nur heute, sondern auch dann weiter lebt, wenn alle seine jetzt lebenden einzelnen Angehörigen tot sein werden, kann dieses Ziel nicht erreichen, wenn sie von der Betrachtung einiger Millionen von Einzelmenschen ausgeht. Nur die Aufdeckung der lebensgesetzlichen Einordnung des Einzelnen in das Volksganze vermittelt die nötigen Aufschlüsse für eine erfolversprechende gesetzgeberische Arbeit. Das Bindeglied zwischen dem Einzelnen und seinem Volk ist die Sippe. Wenn die Sippe in den Mittelpunkt der bevölkerungspolitischen Betrachtung gestellt wird, gelingt es, hinter dem vielleicht irreführenden Erscheinungsbild des Einzelnen seinen volksbiologischen Wert zu erkennen. Um diesen Wert möglichst sicher festzustellen, dürfen

¹ Vom RIM mit dem zugehörigen GesEntw. am 7. 3. 35 an den RJuM zur alsbaldigen Stellungnahme übersandt; R 3001/10134, Bl. 26–45. Das Projekt eines SippenamtsG wurde im RIM seit 1934 betrieben. Die vorliegende Fassung basierte auf den Ergebnissen einer Referentenbesprechung vom 9. 11. 34. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem RJuM legte sich nahe, weil dort parallel die Novellierung des PersonenstandsG vorbereitet wurde; vgl. ebd. Bl. 8.

² Vgl. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. 4. 33 (RGBl. I S. 175), Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen vom 25. 4. 33 (RGBl. I S. 225) und Reichserbhofgesetz vom 29. 9. 33 (RGBl. I S. 685). s. ARH I/1, Nrr. 93 P. 5, 107 P. 15; ARH I/2, Nr. 217 P. 3.

³ Vom 14. 7. 33 (RGBl. I S. 529); s. ARH I/1, Nr. 193 P. 7.

⁴ Gemeint ist die „Steuerreform“ vom Okt. 1934: Dok. Nr. 23 P. 1.

sich die Ermittlungen nicht darauf beschränken, rein familienkundliche Stammtafeln aufzustellen. Vielmehr ist es nötig, vor allem die rassische und gesundheitliche Erbmasse aufzudecken.

Dieses weitgesteckte Ziel kann aber mit den Mitteln, die bis jetzt dem Staat zur Verfügung stehen, nicht erreicht werden. Privatarbeiten können keinen Ersatz bieten, da sie aus den verschiedensten naheliegenden Gründen niemals so vollständig und einheitlich sein können, wie eine durch den Staat veranlaßte und von seinen Organen durchgeführte Arbeit. Es müssen also Aufzeichnungen durch Behörden angelegt werden, die über den Umfang der bereits jetzt vorhandenen hinaus Auskunft geben über

- 1.

die Herkunft und die Nachkommenschaft jedes Einzelnen,

- 2.

seine und seiner Familie staatsbürgerlichen Rechte,

- 3.

vererbliche körperliche, seelische und geistige Eigenschaften in der Familie,

- 4.

vererbliche verbrecherische oder sonstige gemeinschaftsfeindliche Neigungen.

Erst in diesem größeren Zusammenhange werden solche Aufzeichnungen, wie sie bereits heute hier und da zerstreut und lückenhaft in behördlichen Akten ruhen und mit diesen wieder vernichtet werden, von dauerndem Wert sein und Nutzen für die Zukunft bringen. Es werden nach und nach wirklich brauchbare Unterlagen nicht nur für groß angelegte Maßnahmen allgemeiner Art entstehen, sondern auch für Entscheidungen in Einzelfällen. Als Beispiele seien genannt

Entscheidungen über die rassische Einordnung einer Person, über die Staatsangehörigkeit, die bisher in Zweifelsfällen immer wieder neu ermittelt werden mußte und doch oft genug unentschieden blieb, über die vorhandene oder fehlende Erbgesundheit einer Sippe, was u. a. für die Eheberatung, aber auch für die Frage der Unfruchtbarmachung wichtig sein kann, Entscheidungen der Gerichte oder Polizeibehörden über Maßnahmen, die Personen mit gemeinschaftsfeindlicher Veranlagung unschädlich machen sollen.

Die Einführung so umfassender Aufzeichnungen ist umso notwendiger, als bei der stark geschwundenen Bodenständigkeit der reichsdeutschen Bevölkerung eine Vollständigkeit der Angaben je später, desto weniger zu erreichen sein wird. Die Maßnahmen werden ferner ein Gegengewicht bilden dagegen, daß durch die Aufgabe der Bodenständigkeit das Familien- und Heimatgefühl des Einzelnen immer mehr schwindet. Die einzusetzenden Behörden werden den einzelnen Volksgenossen dazu erziehen, sich wieder aus eigenem Antrieb der Sippenforschung und den damit zusammenhängenden Fragen zuzuwenden. Es kann mit Recht erwartet werden, daß damit eine bleibende Stärkung des Bewußtseins der Zugehörigkeit zum deutschen Volk und Blut eintreten wird.

Den dargelegten Forderungen soll das Sippenamtsgesetz genügen. Es schafft bei grundsätzlicher Beibehaltung der durch das Reichspersonenstandsgesetz⁵ geschaffenen Standesregisterführung und auf der Grundlage der bestehenden Standesämter und ihrer Aufsichtsbehörden durch zweckvollen Ausbau ihrer Aufgabenkreise den notwendigen Behördenapparat und eine Art von Grundbuch des deutschen Blutes. Damit wird sämtlichen oben erörterten staatspolitischen Notwendigkeiten Rechnung getragen.

Die Sippenamtsverwaltung wird sich in folgender Form darstellen:

Unter oberster Leitung des Reichsministeriums des Innern:

- 1.

das Reichssippenamt (mit dem Reichssippenrat),

- 2.

die Gausippenämter,

⁵ Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. 2. 1875 (RGBl. S. 23).

- 3.
die Kreissippenämter,
- 4.
die Sippenämter.

(Besonderer Teil)

Zu §§ 1 und 2⁶

Die Feststellung und Aufzeichnung des lebensgesetzlichen (biologischen) Zusammenhanges der Sippen erfolgt in dem bei dem Sippenamte durch den Sippenbeamten geführten Sippenbuche. Das Sippenamt ist das bisherige Standesamt, der Sippenbeamte der bisherige Standesbeamte (vgl. § 24⁷). Der Sippenbeamte führt also in vollem Umfange die Aufgaben des Standesbeamten weiter und übernimmt darüber hinaus die durch dieses Gesetz ihm neu zugewiesenen Aufgaben. Die Abgrenzung der Sippenamtsbezirke und die Bestellung des Sippenbeamten vollzieht sich nach den Vorschriften des Reichspersonenstandsgesetzes.

Das Sippenbuch wird in fest gebundener Form neben den bislang schon geführten Geburts-, Heirats- und Sterberegistern als ein weiterer Registerband geführt.

Die Aufsicht über die Sippenämter üben in Anlehnung an den bereits jetzt für die Standesämter bestehenden Rechtszustand die untere und die höhere Verwaltungsbehörde aus, die hierbei und bei Erfüllung der ihnen weiter zugewiesenen Aufgaben die Zusatzbezeichnung Kreissippenamt und Gausippenamt führen (vgl. §§ 11, 13). Über ihnen steht das Reichssippenamt.

Zu § 3⁸

Die Sippenblätter haben die sippenkundlichen sowie die weiteren in § 7 Ziffer 5 aufgeführten Angaben zu enthalten⁹. Darüber hinaus ist es notwendig, alle Tatsachen festzustellen, die für die Beurteilung der Erbmasse der eingetragenen Personen entscheidend sind (§ 8 Z. 1 und 2)¹⁰. Dabei ist es unvermeidbar, auch ungünstige Tatsachen einzutragen, deren Bekanntwerden in der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden muß. Es ist deshalb notwendig, alle hier einschlägigen Tatsachen

⁶ § 1 des Entwurfs: „Zur Feststellung des lebensgesetzlichen Zusammenhanges der Sippen, dient das Sippenbuch.“

§ 2: „(1) Das Sippenbuch wird beim Sippenamt durch den Sippenbeamten geführt. [. . .]“

⁷ § 24 des Entwurfs lautete: „Der Standesbeamte heißt fortan Sippenbeamter: das Standesamt erhält die Bezeichnung Sippenamt.“

⁸ § 3: „(1) Das Sippenbuch wird für jeden Sippenamtsbezirk angelegt. Es besteht aus den Sippenblättern.

(2) Ein Ergänzungsblatt zum Sippenblatt wird beim Kreissippenamt geführt.“

⁹ § 7 lautete: „In das Sippenblatt sind einzutragen:

– 1.

Der Name, Beruf und Personenstand des Familienhauptes, der Ehefrau und der Familienmitglieder;

– 2.

der Name und Personenstand der unehelichen Kinder der Ehefrau;

– 3.

der Name und Personenstand der Kinder von ledigen weiblichen Nachkommen der Ehegatten;

– 4.

ein Vermerk über die Eltern der Ehegatten;

– 5.

die Staatsangehörigkeit der auf dem Sippenblatt eingetragenen Personen, ihre staatsbürgerlichen Rechte, ihre rassische Einordnung, ihre Muttersprache, ihr Glaubensbekenntnis und ihre Ehrungen.“

¹⁰ § 8 lautete: „In das Ergänzungsblatt sind einzutragen:

– 1.

die Angaben, die für die Beurteilung der Erbgesundheit der eingetragenen Personen wesentlich sind, wenn das Gesundheitsamt die Eintragung anordnet;

– 2.

die strafgerichtlichen Verurteilungen dieser Personen wegen solcher Handlungen, die auf eine gemeinschaftsfeindliche Veranlagung schließen lassen, wenn das Gericht die Eintragung anordnet;

– 3.

bei unehelichen Nachkommen ein Vermerk über ihre Erzeuger.“

getrennt vom Sippenblatt in einem Ergänzungsblatt einzutragen, dessen Inhalt im Gegensatz zum Sippenblatt grundsätzlich geheimzuhalten ist (§ 10 Abs. 2)¹¹.

[. . .]

Zu § 5¹²

Die Sippenbuchführung muß in gleicher Weise wie die Standesregisterführung sämtliche Familien erfassen, die ihren Wohnsitz im Deutschen Reiche haben. Entscheidend ist hierbei der Wohnsitz des Ehemannes als des Familienhauptes innerhalb des Reichsgebietes.

Es ist zweckmäßig, darüber hinaus bereits im Gesetz die Möglichkeit vorzusehen, daß Sippenblätter auch für solche Familien deutscher Staatsangehörigkeit angelegt werden, die ihren Wohnsitz außerhalb des Deutschen Reiches haben. Auf diese Weise können die Reichsangehörigen im Ausland zusammengefaßt und gleichzeitig stärker mit der alten Heimat verbunden werden. Wann und inwieweit von dieser gesetzlichen Ermächtigung Gebrauch zu machen ist, kann späterer EntschlieÙung vorbehalten bleiben.

[...]

Zu § 14¹³

Zu Ziffer 1: Bei der Schaffung eines besonderen Behördenaufbaues der Sippenamtsverwaltung, in der die Standesämter aufgehen, liegt es in der Natur der Sache, daß nunmehr deren Behörden die Aufgaben übernehmen, die bisher auf diesem Gebiete von den Gerichten wahrzunehmen waren. Eine besondere Sippenamtsverwaltung bliebe Stückwerk, wenn ihren Behörden diese Befugnisse vorenthalten bleiben oder wenn sie sie mit außenstehenden Behörden teilen müÙten. Die nach dem Reichspersonenstandsgesetz bestehende Mitwirkung der ordentlichen Gerichte bei der Aufsicht über die Sippenämter und die Standesregisterführung soll daher beseitigt werden. Sowohl die Aufgaben der Gerichte nach § 11 (Anweisung des Standesbeamten durch das Gericht, eine abgelehnte Amtshandlung vorzunehmen) wie auch nach den §§ 65 und 66 des Reichspersonenstandsgesetzes (Beschlüsse auf Berichtigung der Standesregister) können auch völlig unbedenklich auf eine Behörde der Sippenamtsverwaltung übergehen. Die Zuständigkeit der Gerichte ist des weiteren zu einer Zeit begründet worden, als eine Rechtskontrolle nur bei den Justizbehörden bestand, in der Verwaltung aber noch nicht herkömmlich war. Inzwischen ist sie auch in der Verwaltung in weitgehendem Maße geschaffen worden. In Verfolg dieser Entwicklung hat der vorliegende Gesetzentwurf die Rechtskontrolle für Angelegenheiten, die zweifellos zur allgemeinen Verwaltung gehören, in dem Behördenaufbau der Sippenamtsverwaltung geschaffen. Durch die Möglichkeit eines Rechtsmittelzuges vom Gausippenamt über den Reichssippenrat bis zum Reichsverwaltungsgericht¹⁴ wird eine einheitliche Rechtsprechung auf dem hier maßgeblichen Rechtsgebiet für das gesamte Reich

¹¹ Nach § 10 (2) des Entwurfs sollte Einsicht in das Ergänzungsblatt gewährt werden: 1. den im Sippenblatt eingetragenen Personen, 2. den Dienststellen, die das Recht auf unbeschränkte Auskunft aus dem Strafregister besaßen, 3. aufgrund besonderer Ermächtigung des Gausippenamtes.

¹² § 5 des Entwurfs lautete:

„(1) Ein Sippenblatt wird über jede Familie geführt, die ihren Wohnsitz im Deutschen Reiche hat. (2) Der Reichsminister des Innern kann anordnen, daß Sippenblätter auch für reichsangehörige Familien geführt werden, die ihren Wohnsitz außerhalb des Deutschen Reiches haben.“

¹³ § 14: „Das Gausippenamt hat

– 1.

die Aufgaben des Gerichts erster Instanz nach den §§11, 65 und 66 des Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 (Reichsgesetzbl. S. 23) wahrzunehmen;

– 2.

Ausweise für Sippenforscher auszustellen und zu entziehen.“

¹⁴ Ein Reichsverwaltungsgericht wurde jedoch erst durch FÜE vom 3. 4. 41 (RGBl. I S. 224) errichtet.

erzielt. Die Verwaltungsrechtsprechung wird überdies denjenigen Anforderungen besser Geltung verschaffen, die auf einzelnen, den Justizbehörden ferner liegenden Sach- und Rechtsgebieten gestellt werden müssen.

Dadurch, daß die Aufgaben des Gerichtes erster Instanz auf das Gausippenamt übertragen werden, wird dem Gausippenamt erheblich umfangreicheres Material anfallen, als es bisher bei den einzelnen Amtsgerichten der Fall sein konnte. Das Gausippenamt wird auf diese Weise einen umfassenden Überblick und damit die zu sorgfältiger Rechtsprechung notwendige Erfahrung erhalten. Da außerdem die Geschäftsführung des Gausippenamtes in der Hand eines Beamten liegt, der die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzt, steht nicht zu befürchten, daß die Rechtsprechung des Gausippenamts gegenüber dem gegenwärtigen Rechtszustand eine Verschlechterung erfahren wird.

Ziffer 2: Solche Ausweise für Sippenforscher werden gegenwärtig von dem Sachverständigen für Rasseforschung beim Reichsministerium des Innern ausgestellt und bescheinigen dem Inhaber, daß ihm unbedenklich der Zutritt zu Schriftdenkmälern (Kirchenbücher, Innungsbücher u. ä.) gestattet werden kann. Auf diese Weise wird für die solche Schriftdenkmäler aufbewahrenden Dienststellen eine Prüfung der Eignung Einsicht fordernder Personen erspart. Es ist zweckmäßig, die Ausstellung solcher Ausweise gesetzlich festzulegen und sie gleichzeitig den Gausippenämtern aufzutragen, die zur sachkundigen Prüfung und Ausstellung in der Lage sind.

Zu § 15 Abs. 1¹⁵

Das Reichssippenamt ist die Zentralaufsichtsbehörde über die Sippenämter, Kreissippenämter und Gausippenämter und ist im Reichsbehördenaufbau eine Reichsmittelbehörde. Seine Notwendigkeit wird in Fachkreisen seit Jahrzehnten betont. Die Errichtung des Reichssippenamtes ist auch deshalb nicht zu umgehen, weil sehr viele der einschlägigen Aufgaben, die bisher noch in Länderministerien und im Reichsministerium des Innern bearbeitet werden, ihrer Natur nach nicht Aufgaben der Ministerialinstanz sind, sondern zweckmäßig von einer Reichsmittelbehörde als Fachbehörde erledigt werden. Eine ähnliche Entwicklung hat sich auch in der Schweiz vollzogen und zu einem „Eidgenössischen Amt für den Civilstandsdienst“ geführt, das sich in jeder Weise bewährt hat. Ein gleichartiges Amt besteht auch in England.

Zu Abs. 2 Ziffer 1¹⁶

Die Reichssippenkartei stellt die Zusammenfassung der Drittschriften der Sippenblätter nebst den Ergänzungsblättern aus dem gesamten Reichsgebiet dar. Die Reichssippenkartei schafft die Möglichkeit, eine fortgeschriebene Statistik über die Familien und Sippen zu führen, deren Mangel bislang stets beklagt worden ist. Auch eine Übersicht über die Auswirkung der Rassengesetzgebung kann erst durch die Reichssippenkartei erzielt werden. Die Individualstatistik kann nicht das sagen und beweisen, worauf es ankommt. Der gesunde Volksaufbau vollzieht sich in biologischen Einheiten, den Familien. Die Familie ist der Ausgangspunkt der Betrachtung, ihr Bestand und ihre Entwicklung sind wesentlich für das Wachstum der Bevölkerung. Des weiteren ist die Frage der

¹⁵ § 15 (1): „Das Reichssippenamt untersteht dem Reichsminister des Innern.“

¹⁶ § 15 (2): „Das Reichssippenamt hat

– 1.

die Reichssippenkartei zu führen;

– 2.

für den Schutz der zur Sippenforschung bedeutsamen Schriftdenkmäler zu sorgen;

– 3.

die Aufgaben des Sachverständigen für Rasseforschung beim Reichsministerium des Innern wahrzunehmen;

– 4.

über Anträge auf Änderung von Familiennamen zu entscheiden.“

Rassenscheidung von Bedeutung. Auch Fragen der Auswanderung, der Binnenwanderung und der Siedlung treffen hier zusammen. Schließlich ergibt die Zentralkartei die notwendigen Unterlagen zur Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntnis.

Die Reichssippenkartei wird freilich keine Auskunftsbearbeitung für jedermann übernehmen, sondern in erster Linie den Zentralbehörden zur Verfügung stehen, abgesehen von den eigenen Aufgaben der Überwachung der Bevölkerungsentwicklung.

Zu Abs. 2 Ziffer 2

Die für die Sippenforschung bedeutsamen Schriftdenkmäler (Kirchenbücher, Innungsbücher u. ä.) sind bis jetzt noch nicht staatlich geschützt. Ein Gesetz hierüber ist in Vorbereitung¹⁷. Die Ausführung dieses Gesetzes wird zweckmäßig dem Reichssippenamt übertragen werden.

[...]

Zu § 16¹⁸

Die Errichtung des Reichssippenrates soll Gelegenheit bieten, bei der Bearbeitung wichtiger Angelegenheiten auch den Träger der weltanschaulichen Bewegung im Staate entscheidend heranzuziehen.

Das Verfahren vor dem Reichssippenrat wird durch eine Verfahrensordnung geregelt werden.

Zu § 17¹⁹

Über die arische oder nichtarische Abstammung einer Person im Sinne gesetzlicher Bestimmungen erstattet gegenwärtig der Sachverständige für Rasseforschung beim Reichsministerium des Innern Gutachten. Es ist notwendig, eine Möglichkeit zu schaffen, diese Gutachten mit der bisher fehlenden allgemeinen Bindung auszustatten. Aus grundsätzlichen Erwägungen werden diese einschneidenden Entscheidungen dem Reichssippenrat²⁰ zuzuweisen sein.

Über die Berechtigung zur Führung von Familiennamen kann bei der gegenwärtigen Rechtslage von keiner Behörde mit Wirkung gegen alle entschieden werden. Daraus haben sich Unzuträglichkeiten ergeben, die eine Änderung erfordern²¹. Es ist zweckmäßig, auch diese Entscheidung in den Aufgabenkreis des Reichssippenrates zu legen.

¹⁷ Der „Entwurf eines Gesetzes zum Schutze von Schriftgut“ wurde in einer ersten Referentenfassung am 18. 3. 35 vorgelegt. Das Gesetz war gedacht als „bisher fehlende Handhabe, gegenüber widerstrebenden Besitzern von Archivalien eine im öffentlichen Interesse erwünschte wissenschaftliche Auswertung zu erzwingen“ (Begründung), und richtete sich auch gegen die „Ausfuhr“ von Archivalien im Zuge der jüd. Auswanderung; R 22/423, Bl. 38–42. Eine überarbeitete Fassung wurde 1936 im Kabinett als „Gesetz zum Schutze von Archivgut“ eingebracht, aber nicht verabschiedet; s. Folgebänd, Dok. vom 16. 3. 36.

¹⁸ § 16: „Reichssippenrat. Bei dem Reichssippenamt wird der Reichssippenrat errichtet. Er besteht aus dem Präsidenten des Reichssippenamtes als Vorsitzendem und vier Beisitzern. Die Beisitzer sowie die Stellvertreter des Vorsitzenden und der Beisitzer werden vom Reichsminister des Innern ernannt; sie können jederzeit abberufen werden. Zwei Beisitzer müssen die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen.“

¹⁹ § 17 lautete:

„(1) Der Reichssippenrat trifft die allgemein bindende Feststellung:

– 1.

über die arische oder nichtarische Abstammung einer Person im Sinne gesetzlicher Bestimmungen (rassische Einordnung);

– 2.

über die Berechtigung zur Führung von Familiennamen;

– 3.

über die Berechtigung zur Führung von Wappen und Wappenzeichen von Geschlechtern, Familien und Personen.

(2) Der Vorsitzende des Reichssippenrates ist befugt, namens des Reichssippenrates einen Bescheid zu erteilen. Gegen den Bescheid kann der Reichssippenrat angerufen werden.“

²⁰ In der Vorlage fälschlich: „Reichssippenamt“.

²¹ Vgl. hierzu die Motivierung des Gesetzentwurfs über die Änderung von Familiennamen und Vornamen: Dok. Nr. 209.

Das gleiche gilt für die Entscheidung über die Berechtigung zur Führung von Wappen und Wappenzeichen.

In einfachen Fällen und solchen, die keinen Aufschub zulassen, ist es zweckmäßig, dem Vorsitzenden des Reichssippenrates die Befugnis zu Bescheiden zu erteilen. Dieser Bescheid tritt, wenn er nicht angegriffen wird, an Stelle einer Entscheidung des Reichssippenrates.

[...]

Zu § 26²²

Es bestehen bereits jetzt an verschiedenen Stellen des Reichs Sippenkanzleien, in denen Kirchenbücher, Abschriften und Photokopien von Kirchenbüchern eines bestimmten Bezirks zusammengefaßt sind; sie erteilen aus diesen Büchern Auszüge oder Auskünfte. Auf diese Weise werden der Sippenforschung nützliche Dienste erwiesen. Nach Einrichtung der Sippenämter werden diese den Aufgabenkreis der Sippenkanzleien zu übernehmen haben. Da gegenwärtig noch nicht zu übersehen ist, wann die Kirchenbücher, Abschriften oder Photokopien der Kirchenbücher den Kreissippenämtern vollzählig zur Verfügung stehen und von wann an diese Ämter auch die ihnen in § 12 Nr. 3 zugedachten Aufgaben wahrnehmen können, ist es zweckmäßig, die Übertragung dieses Aufgabenkreises an die Sippenämter erst zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Es ist aber notwendig, für die bereits mehrfach bestehenden Sippenkanzleien eine Rechtsgrundlage zu schaffen und sie auch den Behörden der inneren Verwaltung anzugliedern. Nur so kann auch ausreichender Einfluß auf ihre Amtsführung gewonnen werden.

[...] ²³

²² § 26 des Entwurfs lautete:

„(1) Der Reichsminister des Innern bestimmt, von welchem Zeitpunkt an die Kreissippenämter die im § 12 Ziffer 3 bezeichneten Aufgaben wahrzunehmen haben.

(2) Er kann anordnen, daß bis zu diesem Zeitpunkt eine bei der unteren Verwaltungsbehörde vorübergehend eingerichtete Dienststelle (Sippenkanzlei) diese Aufgabe wahrzunehmen

²³ Der RJuM nahm erst mit Schreiben vom 12. 7. 35 zu dem Entwurf Stellung, nachdem das RIM die besondere Eilbedürftigkeit der Sache betont hatte; R 3001/10134, Bl. 46, 74–77. Er begrüßte den Grundgedanken des Gesetzes, befürchtete aber von seiner Durchführung sehr große Kosten und eine erhebliche, z. T. durch praktische Erfordernisse nicht begründete Mehrbelastung der Verwaltung. Strikt abgelehnt wurde die Übertragung der Zuständigkeit der Gerichte in Standesamtssachen auf die Behörden der Sippenamtsverwaltung (§ 14): Entscheidungen in Standesamtssachen beträfen überwiegend das materielle Familienrecht und müßten mit diesem bei den Amtsgerichten verbleiben. Auch das Interesse der rechtsuchenden Bevölkerung gebiete, es bei der Zuständigkeit des örtlichen Amtsrichters statt eines weit entfernten Gausippenamts zu belassen. Der Rechtsmittelzug sei klar geregelt, eine Änderung also auch im Interesse der Rechtseinheit entbehrlich. Demzufolge sei auch die Schaffung eines Reichssippenrats neben dem Reichssippenamt verzichtbar.

Eine Neufassung des SippenamtsG, welche die seither eingetretene Entwicklung berücksichtigte (v. a. die Nürnberger Gesetze), legte der RIM im April 1936 vor; s. Folgebund, Dok. vom 3. 4. 36.

Zitierhinweis

Nr. 110 Begründung zum Entwurf eines Sippenamtsgesetzes. 7. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d110>